

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 729/2530 นายมนตรีศักดิ์ ติरणกุล
นายเลิศ เครือวงศ์วานิช

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

การที่จำเลยสั่งจ่ายเช็คโดยไม่ได้ลงวันที่สั่งจ่าย แม้จำเลยจะได้มอบหมายให้ผู้
อื่นลงวันที่ในเช็คก็มีผลเพียงให้เช็คนั้นสมบูรณ์เพื่อใช้สิทธิฟ้องร้องกันในทางแพ่ง
เท่านั้น หากมีผลทำให้เป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็คไม่ เพราะถือว่าไม่มีวันที่ผู้ออกเช็คกระทำความผิด.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยออกเช็ครวม 3 ฉบับ ให้แก่ผู้มีชื่อผู้มีชื่อได้นำเช็คทั้งสาม ฉบับดังกล่าวมาแลกเงินสดจากโจทก์โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมาย ครั้นเช็คถึงกำหนดโจทก์ได้นำเข้าบัญชีธนาคารเพื่อเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารปฏิเสธ การจ่ายเงินตามเช็ค ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการ ใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วประทับฟ้องไว้พิจารณา

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยได้ออกเช็คตามฟ้องฉบับแรกและฉบับที่สองเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497

มาตรา 3 เป็นความผิด 2 กระทง ลงโทษจำคุกกระทงละ 2 เดือน รวมทั้งสิ้นจำคุก 4 เดือน สำหรับเช็คฉบับที่สามฟังว่า จำเลยออกโดยไม่ได้ลงวันที่สั่งจ่าย ต่อมานายชิตร เล้าสกุลเป็นผู้ประทับวันที่ลงในภายหลัง เป็นเช็คที่ไม่มีวันที่ผู้ออกเช็คกระทำผิด เป็นการออกเช็คที่ไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พินักษายกฟ้องโจทก์สำหรับการออกเช็คฉบับที่สาม

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับเช็คฉบับแรกและเช็ค ฉบับที่สองด้วย นอกจากที่แก้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ฎีกาโจทก์ในปัญหาข้อกฎหมายสำหรับเช็คฉบับที่สามตาม เอกสารหมาย จ.5 ว่าจำเลยกำหนดวันให้นายชิตรลงวันที่ในเช็คดังกล่าว จำเลยต้อง มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ในการวินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมา แล้วจากพยานหลักฐานในสำนวน ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าจำเลยได้ ออกเช็คเอกสารหมาย จ.5 โดยมิได้ลงวันที่ออกเช็คมอบให้นายชิตร ต่อมานายชิตร เป็นผู้ประทับตราวันที่ลงในเช็ค คือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2526 แล้วนำไปแลกเงินสด จากโจทก์ ครั้นถึงวันที่ที่ประทับลงในเช็ค โจทก์นำเช็คเข้าเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคาร ปฏิเสธการจ่ายเงิน เห็นว่าจำเลยออกเช็คเอกสารหมาย จ.5 โดยมิได้ลงวันที่สั่งจ่าย ย่อมถือได้ว่าไม่มีวันที่ผู้ออกเช็คกระทำผิดแม้จำเลยจะให้นายชิตรลงวันที่ในเช็ค ก็ตามก็มีผลเพียงให้เช็คนั้นสมบูรณ์เพื่อใช้สิทธิฟ้องร้องกันในทางแพ่งเท่านั้น หากมี ผลให้เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คตามที่ โจทก์ฟ้องไม่ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมานั้นชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

สำหรับฎีกาโจทก์เกี่ยวกับเช็คฉบับแรกและฉบับที่สองตามเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.3 นั้น...รูปคดีฟังได้ว่า เช็คตามเอกสารหมายเลข จ.1และ จ.3 ที่โจทก์นำมาฟ้องคดีนี้ เป็นเช็คที่จำเลยออกไว้เพื่อค้ำประกันเงินที่นายวิฑูรย์กู้จากบริษัทสินไทยพาณิชย์การเครดิตจำกัด จริง มิใช่เช็คที่จำเลยออกโดยมีเจตนาเพื่อชำระหนี้ จำเลยจึงไม่มีความผิดตามโจทก์ฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ